

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1178/2541

สถาบันเทคโนโลยี ราช มงคล
นาย วิทยา บัว เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 148, มาตรา 204, มาตรา 213, มาตรา 396, มาตรา 406, มาตรา
420, มาตรา 1336
ป.วิ.พ. มาตรา 247

ฎีกาโจทก์ที่ว่า เงินที่หักหรือลดเป็นค่าการตลาดร้อยละ 5 จากการขายผลผลิตผลงานฟาร์มของโจทก์ และเงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินของโจทก์ย่อมเป็นเงินของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาจากข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่า จะมีผลทางกฎหมายว่าเงินดังกล่าวเป็นของโจทก์ หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายปกติที่ต้องเสียซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารกับผู้ขายที่สามารถจัดเข้าไว้เป็นเงินกองกลางได้ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เงินค่าการตลาดที่หักหรือลดให้ไว้จากการขายผลผลิตผลงานฟาร์ม ของโจทก์เกิดขึ้นหรือมีที่มาจากการขายผลผลิตผลงานฟาร์ม ของโจทก์ย่อมเป็นเงินของโจทก์ หาได้มีกฎหมายใดบัญญัติให้ เงินนี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นเงินกองกลางไม่ส่วนเงินที่ได้รับตอบแทนจากการใช้ที่ดินของโจทก์ซึ่งถือว่าเป็นดอกผล ย่อมตกได้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือโจทก์ด้วยเมื่อไม่มีกฎหมายหรือระเบียบให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ได้โดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว การที่จำเลยนำเงินดังกล่าวไปใช้โดยไม่ส่งคืนโจทก์ ไม่ว่าจะนำไปใช้โดยสุจริตหรือเพื่อประโยชน์ต่อโจทก์ก็ตาม ถือว่าเป็นการนำไปใช้โดยไม่มีอำนาจ จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เมื่อ

โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีให้แก่โจทก์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 วิทยาเขตสุรินทร์เป็นสถาบันในสังกัดโจทก์ซึ่งคณะวิชาพืช ศาสตร์และคณะสัตวศาสตร์จะผลิตผลผลิตและสินค้าออกจำหน่ายเป็นเงินรายได้งาน ฟาร์มนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของวิทยาเขตสุรินทร์ จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นข้าราชการครู วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกันยกยอกเงินรายได้งานฟาร์มซึ่งเป็นรายได้ของโจทก์ที่จะต้อง นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินโดยจำเลยที่ 1 สั่งการให้จำเลยที่ 2 หักเงินรายได้งาน ฟาร์มจำนวนร้อยละ 5 ทุกครั้งที่มีการรับเงินก่อนที่จะนำส่งเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งไม่มี กฎระเบียบใดให้กระทำเช่นนั้นได้แล้วนำไปฝากไว้กับธนาคารในบัญชีเงินฝากส่วนตัว ของจำเลยที่ 3 และที่ 4 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือสมุดบัญชีเงินฝากและเป็นผู้ควบคุม บัญชี จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันหักเงินร้อยละ 5 จากเงินรายได้งานฟาร์มรวมทั้งสิ้น 108,315.50 บาท แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็นเงิน 25,120 บาท ส่วนที่ เหลือ 83,195.50 บาท นำไปใช้จ่ายโดยไม่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและไม่มี ระเบียบให้นำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายได้ และจำเลยที่ 1 ได้นำที่ดินภายในวิทยาเขต สุรินทร์ไปให้บุคคลอื่นเช่าทำนาโดยมีจำเลยที่ 4 เป็นผู้เก็บเงินค่าเช่าเป็นเงินจำนวน 7,600 บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินรายได้ของโจทก์ที่จะต้องนำส่งเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดิน แต่จำเลยที่ 1 และที่ 4 ไม่นำส่งกลับนำไปใช้จ่ายในด้านอื่น โดยที่ไม่มีระเบียบของ ทางราชการอนุญาตให้กระทำได้ จำเลยที่ 1 และที่ 4 ต้องร่วมกันรับผิดชอบในเงินจำนวน ดังกล่าวแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้เงิน 83,195.50 บาท ให้จำเลย

ที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันขอใช้เงิน 7,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินแต่ละจำนวน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า เงินรายได้งานฟาร์มมิใช่เงินรายได้ของโจทก์ และจำเลย ทั้งสี่มิได้เป็นผู้เอาเงินจำนวนดังกล่าวไปแต่นำไปเป็นเงินกองกลางเพื่อใช้ประโยชน์ ส่วนรวม ส่วนเงิน 7,600 บาท คณงานที่ทำนาอยู่เดิมได้จ่ายค่าตอบแทนเพื่อนำเป็น สวัสดิการส่วนรวมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้นำไปทอดผ้าป่าเป็นเงิน 3,500 บาท ส่วนที่เหลือให้นำไปสมทบจัดงานปีใหม่โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับฟัง เป็นยุติว่า วิทยาเขตสุรินทร์อยู่ในสังกัดของโจทก์ ขณะเกิดเหตุมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ อำนวยการจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะวิชาพืชศาสตร์และคณะ วิชาสัตวศาสตร์ มีแผนงานฟาร์มเพื่อให้นักศึกษาไว้ฝึกภาคปฏิบัติ เมื่อได้ผลผลิต การเกษตรจากงานฟาร์มก็จะนำไปขายให้แก่บุคคลภายนอกและภายในวิทยาเขต สุรินทร์ เงินที่ได้จากการขายผลผลิตการเกษตรจะนำส่งเป็นรายได้ของวิทยาเขต สุรินทร์เมื่อปี 2530 จำเลยที่ 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นกรรมการบริหารอยู่ด้วย ที่ประชุมได้ตกลงให้หักเงินค่าการตลาดร้อยละ 5 หรือเงินที่ทางร้านค้าให้ส่วนลดร้อยละ 5 เข้าเป็นเงินกองกลางและให้ตั้งคณะ

กรรมการจำหน่ายเพื่อทำหน้าที่ขายผลผลิตการเกษตรจากงานฟาร์มทั้งในและนอก
เวลาราชการโดยให้หักเงินที่ขายได้ร้อยละ 5 เข้าเป็นเงินกองกลางแล้วนำไปฝากไว้
กับธนาคารออมสินในนามของจำเลยที่ 3 และที่ 4 และให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้เก็บบัญชี
เงินฝากการเบิกเงินมีเงื่อนไขว่า จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของวิทยาเขต
สุรินทร์เท่านั้นโดยผู้ขอเบิกจ่ายทำเรื่องถึงจำเลยที่ 2 เพื่อเสนอจำเลยที่ 1 อนุมัติ
ตั้งแต่ปี 2530-2532 มีรายรับจากการหักเงินค่าการตลาดร้อยละ 5 รวมทั้งสิ้น
108,315.50 บาท ใช้จ่ายไป 117,028 บาท คงติดลบ 8,912.50 บาท เกี่ยวกับที่ดิน
ว่างเปล่าจำนวนประมาณ 500 ไร่ ของวิทยาเขตสุรินทร์นั้น ที่ประชุมตกลงให้แบ่ง
เป็นแปลงเล็ก ๆ แปลงละประมาณ 6 ไร่ ให้คนงานของวิทยาเขตสุรินทร์เข้าทำนา
โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นข้าวไร่ละประมาณ 2-3 ถังต่อปี เพื่อเป็นกองกลาง โดย
ให้จำเลยที่ 2 และที่ 4 กับนายประเสริฐ ประชาราษฎร์ เป็นผู้ดำเนินการ ปี 2530 คน
งานทำนาได้ผลผลิตมากขึ้นและข้าวมีราคาสูง จึงขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินแทน
ข้าว เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600 บาท ได้นำไปใช้ทำบุญทอดผ้าป่าวัดโยธาประสิทธิ์ จำนวน
3,500 บาท และนำไปใช้จัดงานเลี้ยงวันปีใหม่ จำนวน 4,100 บาท ต่อมา มีผู้ร้อง
เรียนกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โจทก์จึงได้ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลยทั้งสี่ ต่อมาวันที่ 25
ตุลาคม 2532 โจทก์ได้สั่งลงโทษทางวินัยแก่จำเลยทั้งสี่หลังจากนั้นได้ตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบใช้ทางแพ่งซึ่งมีรายงานการสอบสวนว่าเงินรายได้
งานฟาร์มที่หักไว้ร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 108,315.50 บาท ได้ใช้จ่ายไปเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารวิทยาเขตเป็นเงิน 25,120 บาท และได้จ่ายไปเพื่อการอื่นโดย
ไม่มีระเบียบรองรับจำนวน 83,195.50 บาทสมควรให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดชอบใช้
ให้แก่โจทก์ส่วนเงินค่าตอบแทนการทำนา จำนวน 7,600 บาท ได้นำไปใช้ทำบุญทอด
ผ้าป่าวัดโยธาประสิทธิ์จำนวน 3,500 บาท และนำไปใช้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ จำนวน

4,100 บาท เงินจำนวนดังกล่าวสมควรส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จึงให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินส่วนนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์ได้อนุมัติตามที่เสนอ

ที่โจทก์ฎีกาว่า เงินที่หักหรือลดเป็นค่าการตลาดร้อยละ 5 จากการขายผลผลิตผลงานฟาร์มของโจทก์ และเงินค่าเช่าหรือค่าตอบแทนจากการใช้ที่ดินของโจทก์ย่อมเป็นเงินของโจทก์นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าฎีกาของโจทก์ดังกล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เพราะจากข้อเท็จจริงที่ยุติดังกล่าวแล้วจะมีผลทางกฎหมายว่าเงินดังกล่าวเป็นของโจทก์หรือมิใช่ของโจทก์หากแต่เป็นเงินค่าใช้จ่ายปกติที่ต้องเสียซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้ขายอันสามารถจัดเข้าไว้เป็นเงินกองกลางได้จึงไม่เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและไม่ต้องห้ามฎีกาตามที่จำเลยทั้งสี่แก้ฎีกา

มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าค่าการตลาดที่หักหรือลดไว้เป็นเงิน 83,195.50 บาท และค่าตอบแทนการใช้ที่ดินเป็นเงิน 7,600 บาท เป็นเงินของโจทก์หรือไม่ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนและรับฟังเป็นยุติว่า เงิน 83,195.50 บาท เป็นค่าการตลาดที่หักหรือลดให้ไว้ร้อยละ 5 จากการขายผลผลิตผลงานฟาร์มของโจทก์และเงิน 7,600 บาท เป็นค่าเช่าหรือค่าตอบแทนการใช้ที่ดินของโจทก์เห็นว่า เงินที่หักไว้หรือมีการลดให้แล้วรับไว้เป็นค่าการตลาดร้อยละ 5 นี้ เกิดขึ้นหรือมีที่มาจากการขายผลผลิตผลงานฟาร์มของโจทก์ย่อมเป็นเงินของโจทก์ หาได้มีกฎหมายใดบัญญัติให้เงินเช่นนี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นเงินกองกลางแต่อย่างใดไม่ และเงินที่ได้รับตอบแทนจากการใช้ที่ดินของโจทก์ซึ่งถือว่าเป็นดอกผล ย่อมตกได้แก่เจ้าของทรัพย์สินคือโจทก์ด้วยและฝ่ายจำเลยก็ยอมรับว่าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบให้หักเงินร้อยละ 5 ดังกล่าว หรือรับรองให้นำเงินดังกล่าวไปใช้ได้โดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ดังนั้น การที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันนำเงิน 83,195.50 บาท ไปใช้โดยไม่ส่งคืนโจทก์ก็ผิดหรือจำเลยที่ 1 และที่ 4

ร่วมกันนำเงิน 7,600 บาท ไปใช้โดยไม่ส่งคืนโจทก์ก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้โดย
สุจริตหรือเพื่อประโยชน์ต่อโจทก์ก็ตาม ถือว่าเป็นการนำทรัพย์สินของโจทก์ไปใช้โดย
ไม่มีอำนาจ ย่อมมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ทวงถามแล้วฝ่าย
จำเลยเพิกเฉย ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันผิดนัดแต่โจทก์ขอนับแต่วันฟ้อง จึงให้นับแต่วันฟ้องตามที่โจทก์ขอที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงิน 83,195.50 บาทและให้จำเลยที่
1 และที่ 4 ร่วมกันชดใช้เงิน 7,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของ
เงินแต่ละจำนวนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

(สมบัติ เดียววิเศษ-อุดม มั่งมีดี-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ